



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Resolución firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 1864 | Resolución TDC | Art. 14, inc. a), Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2022-84382892- -APN-DR#CNDC, caratulado: “*TYSON INTERNATIONAL HOLDING COMPANY S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442*” (CONC. 1864).

La presentación de fecha 16 de agosto de 2022 mediante la cual TYSON INTERNATIONAL HOLDING COMPANY y HOLDING AGRO INDUSTRIAL S.A. notificaron la adquisición del control conjunto sobre HOLDING AGRO INDUSTRIAL S.A. por parte de TYSON FOODS, INC.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-36368699-APN-SCE#ANC), emitido el 10 de abril de 2026.

La Disposición (ex) CNDC 62/2023, que dispuso la continuación de los expedientes iniciados conforme lo establecido en la Resolución (ex) SDCyCN 40/2001 hasta su finalización conforme lo estipulado en dicha norma.

La Guía para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobada por Resolución (ex) SDCyCN 40/2001.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º, 14, y 28, inc. b), de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación notificada y las partes intervinientes

La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control conjunto sobre HOLDING AGRO INDUSTRIAL S.A. ("HAISA") por parte de TYSON FOODS, INC. ("TYSON FOODS"). La transacción fue implementada mediante un Contrato de Compraventa de Acciones celebrado el 8 de agosto de

2022, por el cual TYSON INTERNATIONAL HOLDING COMPANY ("TYSON HOLDCO") —subsidiaria de TYSON FOODS— adquirió acciones representativas del 34,55% del capital social de HAISA.

TYSON FOODS es una compañía estadounidense que opera en la industria alimentaria —en particular, en el procesamiento y la comercialización de pollo, res, cerdo y productos preparados—. En la Argentina, TYSON FOODS únicamente posee participación accionaria minoritaria en GEN AVE S.A. (13,78%) y COBB ARGENTINA S.A. (20%), ambas subsidiarias bajo el control indirecto de HAISA. HAISA —objeto de la operación— es una empresa *holding* que, a través de sus subsidiarias —entre las que se destacan GRANJA TRES ARROYOS S.A.C.A.F.E.I., WADE S.A. y PIENSOS S.A.—, se dedica principalmente a la producción y procesamiento de carne de aves en el mercado argentino. Los vendedores son diez personas humanas: Joaquín DE GRAZIA, Marcelo Carlos DE GRAZIA, Mariano Pablo DE GRAZIA, María Laura DE GRAZIA, Elba Elisa DE GRAZIA, Ariel Gaspar DE GRAZIA, Claudia Carolina DE GRAZIA, Mariela Fernanda DE GRAZIA, Gustavo Javier ZASQUÍN y Sergio Néstor HARGUINTEGUI.

La notificación se realizó en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442. La operación constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de dicha ley.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico riguroso de la operación notificada, evaluando si la adquisición del control conjunto sobre HAISA por parte de TYSON FOODS infringe el artículo 8º de la Ley 27.442.

En cuanto a los efectos de la operación, la Secretaría señala que TYSON FOODS y sus subsidiarias desarrollan actividades vinculadas al procesamiento y comercialización de proteínas animales en los Estados Unidos y otros mercados internacionales, pero carecen de presencia independiente de HAISA y sus subsidiarias en la Argentina. En efecto, las únicas vinculaciones preexistentes de TYSON FOODS con el mercado argentino —una participación indirecta en GEN AVE S.A. y COBB ARGENTINA S.A.— se canalizan precisamente a través de la empresa objeto de la operación. En consecuencia, la adquisición no genera nuevas relaciones económicas entre el grupo comprador y la empresa objeto de la transacción que ameriten un análisis de efectos horizontales o verticales.

Respecto de las restricciones accesorias a la competencia, la Secretaría advierte la presencia de una cláusula de no competencia y no sollicitación estipulada en la Cláusula 8.3 del *Acuerdo de Accionistas*, por la cual los vendedores se comprometen —por un período de tres (3) años a partir de la fecha de cierre— a abstenerse de llevar adelante negocios que compitan directamente con la actividad de HAISA y sus subsidiarias, así como de captar personal de las mismas. La Secretaría evaluó los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, y concluyó que no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas en los términos y condiciones acordados.

El Dictamen concluye que la operación no restringe ni distorsiona la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general, y recomienda su autorización conforme al artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones alcanzadas

por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen del 10 de abril de 2026.

En consecuencia, este Tribunal concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Por lo tanto, corresponde autorizar la operación de concentración económica notificada conforme a lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Por ello,

**EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
RESUELVE:**

Artículo 1°.- Autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control conjunto sobre HOLDING AGRO INDUSTRIAL S.A. por parte de TYSON FOODS, INC., de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Notifíquese a TYSON INTERNATIONAL HOLDING COMPANY y a HOLDING AGRO INDUSTRIAL S.A. la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

Artículo 3°.- Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

Artículo 4°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA en el sitio web de la Autoridad Nacional de la Competencia.



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo expediente EX-2022-84382892- -APN-DR#CNDC, caratulado "TYSON INTERNATIONAL HOLDING COMPANY S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC. 1864)".

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control conjunto sobre HOLDING AGRO INDUSTRIAL S.A. ("HAISA") por parte de TYSON FOODS, INC. ("TYSON FOODS").
2. La transacción se implementó por medio de un *Contrato de Compraventa de Acciones* celebrado el 8 de agosto de 2022. La operación supuso la adquisición de acciones representativas del 34,55% del capital social de HAISA por parte de TYSON INTERNATIONAL HOLDING COMPANY ("TYSON HOLDCO"), una subsidiaria de TYSON FOODS.
3. TYSON FOODS es una compañía estadounidense que opera en la industria alimentaria —en particular, en el procesamiento y la comercialización de pollo, res, cerdo y productos preparados. Cabe remarcar que, en la Argentina, TYSON FOODS solo posee participación accionaria minoritaria en GEN AVE S.A. (13,78%) y COBB ARGENTINA S.A. (20%), dos subsidiarias bajo el control indirecto de HAISA.
4. HAISA —objeto de la operación— es una empresa *holding* que, a través de sus subsidiarias —entre las que se destacan GRANJA TRES ARROYOS S.A.C.A.F.E.I. ("GTA"), WADE S.A., y PIENSOS S.A.—, se dedica principalmente a la producción y procesamiento de carne de aves.
5. Los vendedores son diez personas humanas: Joaquín DE GRAZIA, Marcelo Carlos DE GRAZIA, Mariano Pablo DE GRAZIA, María Laura DE GRAZIA, Elba Elisa DE GRAZIA, Ariel Gaspar DE GRAZIA, Claudia Carolina DE GRAZIA, Mariela Fernanda DE GRAZIA, Gustavo Javier ZASQUÍN y Sergio Néstor HARGUINTEGUI (los "Vendedores").
6. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 8 de agosto de 2022 y su notificación a la (ex) COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 16 de agosto de 2022.

1.1. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 16 de agosto de 2022, TYSON HOLDCO y HAISA notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario de notificación conforme lo establecido en la Resolución (ex) SDCyCN 40/2001.
8. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 9º de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).

9. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de la LDC.
10. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9º de la Ley 27.442 —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES (AR\$ 8.345.000.000,00)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹
11. Conforme a lo dispuesto en el artículo 2º de la Disposición (ex) CNDC 62/2023 (publicada en el Boletín Oficial el 28 de agosto de 2023), los expedientes iniciados conforme lo establecido en la Resolución (ex) SDCyCN 40/2001 continuaron su tramitación hasta su finalización conforme lo estipulado en dicha norma.
12. Durante la sustanciación del expediente, la (ex) CNDC formuló diversas observaciones a la información presentada por las partes notificantes, las que fueron sucesivamente respondidas.
13. Asimismo, mediante Disposición (ex) CNDC 79/2024 (DISFC-2024-79-APN-CNDC#MEC) de fecha 24 de julio de 2024, la (ex) CNDC dispuso la suspensión del plazo previsto en el artículo 14 de la LDC hasta tanto se resolviera la operación de concentración económica tramitada bajo expediente EX-2024-58697363- -APN-DR#CNDC (CONC. 1979)², referida a la adquisición de la unidad productiva *CRESTA ROJA* por parte de WADE S.A. —empresa controlada por HAISA—, en tanto dicha operación resultaba relevante para la evaluación del presente caso.
14. La operación tramitada bajo CONC. 1979 fue autorizada por el TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA mediante Resolución TDC 23/2026 (RESFC-2026-23-APN-TDC#ANC) de fecha 8 de abril de 2026, habiéndose concluido que la misma no infringió el artículo 8º de la LDC.

II EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

II.1. Naturaleza de la operación

15. La operación notificada consiste en la adquisición del control conjunto sobre HAISA por parte de TYSON FOODS.

¹ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 31 de enero de 2022, la ex Secretaría de Comercio Interior dictó la Resolución (ex) SCI 35/2022, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (AR\$ 83,45).

² Y ésta última quedase firme mas un plazo de DIEZ (10) días hábiles. Dicha situación operó el día 8 de abril de 2026, es decir, el día en que se suscribió la Resolución TDC 23/2026 (RESFC-2026-23-APN-TDC#ANC). El plazo de diez días adicionales, más los cuarenta y cinco días establecidos en el art. 14 de la Ley 27.442, comenzó a correr a partir del día hábil posterior a este último.

16. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad económica que desarrollan en el país:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad económica
Grupo comprador	
TYSON FOODS, INC.	Procesamiento y comercialización de pollo, res, cerdo y productos preparados. Sin presencia independiente en Argentina.
TYSON INTERNATIONAL HOLDING COMPANY	Sociedad holding de inversiones del Grupo Tyson. Sin actividad operativa en Argentina.
Empresa objeto	
HOLDING AGRO INDUSTRIAL S.A.	Sociedad <i>holding</i> . Controlante del grupo económico <i>Granja Tres Arroyos</i> .
GRANJA TRES ARROYOS S.A.C.A.F.e.I. (GTA)	Producción y procesamiento de carne de aves.
WADE S.A.	Producción y procesamiento de carne de aves.
PIENSOS S.A.	Servicios inmobiliarios.
OLEOS SANTAFECINOS S.A.	Venta al por mayor en comisión o consignación de alimentos, bebidas y tabacos.
GEN AVE S.A.	Sin actividad. Sociedad en proceso de disolución.
COBB ARGENTINA S.A.	Cría de aves de corral, excepto para la producción de huevos.

Fuente: SCE en base a información aportada por las partes notificantes en el presente expediente.

17. TYSON FOODS y sus subsidiarias desarrollan actividades vinculadas al procesamiento y comercialización de proteínas animales (pollo, res y cerdo) en Estados Unidos y otros mercados internacionales, pero no tienen una presencia independiente de HAISA y sus subsidiarias en la Argentina.
18. Por su parte, HAISA y sus subsidiarias se dedican a la producción y procesamiento de carne de aves en el mercado argentino.
19. Cabe destacar que las únicas vinculaciones preexistentes de TYSON FOODS con el mercado argentino —una participación indirecta en GEN AVE S.A. y COBB

ARGENTINA S.A., ambas subsidiarias de GTA— se canalizan precisamente a través de la empresa objeto de la operación.

20. La adquisición no genera, por lo tanto, nuevas relaciones económicas entre el grupo comprador y la empresa objeto de la transacción que ameriten un análisis de efectos horizontales o verticales.
21. Por lo tanto, esta SCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.

II.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

22. Esta SCE también advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia, las cuales se encuentran estipuladas en la «*Acuerdo de Accionistas*».
23. La *Cláusula de No Competencia y No Solicitación*, estipulada en la *Cláusula 8.3 del Acuerdo de Accionistas*, establece que los Vendedores se comprometen —por un período de TRES (3) AÑOS a partir de la fecha de cierre de la transacción— a abstenerse de llevar adelante negocios que compitan directamente con la actividad de HAISA y sus subsidiarias, así como de captar personal de las mismas.
24. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta SCE no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados.

III CONCLUSIONES

25. Por lo expuesto, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
26. Por ello, esta Secretaría de concentraciones opina, conforme lo dispuesto por el artículo 31, inc. c), de la Ley 27.442, que corresponde autorizar la operación notificada, que consiste en la adquisición del control conjunto sobre HOLDING AGRO INDUSTRIAL S.A. por parte de TYSON FOODS, INC., todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.
27. Elévese el presente dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número:

Referencia: Conc. 1864 - Dictamen SCE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.